

288万元)、吕某、王某、某实业公司。2020年5月23日某运营公司召开临时股东会,通过股东会决议决定对某运营公司2013年公司章程的部分条款进行修订,修订后的某运营公司章程第三十五条第三款第三项规定:“公司股东有下列行为之一的,构成抽逃出资:(1)制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配;(2)通过虚构债权债务关系将其出资转出;(3)利用关联交易将出资转出;(4)其他未经公司财务审批程序占有公司款项拒不返还的行为。”第三十五条第三款第四项规定:“公司股东非法占有公司财产的,股东会有权依据审计部门出具的审计报告认定其具体占有金额,占有金额超过其全部出资额的,视为该股东抽逃全部出资……”第三十五条第三款第五项规定:“公司股东具有未履行出资义务或抽逃全部出资,经公司催告30日内仍未缴纳或返还情形的,经股东会二分之一以上表决权的股东决议通过,可解除该股东的股东资格……”同时,某运营公司委托会计师事务所对于某管理M广场的2000年至2006年的财务账目进行了审计,审计结论为于某管理M广场期间账内及账外无银行回单金额共计4584109.37元。后经某运营公司多次催告于某返还被占资金及赔偿利息损失。

2021年11月27日,某运营公司召开股东会,股东会议通过表决作出决议,决议解除于某股东资格并追缴被占资金及索赔利息损失。于某诉至法院,要求判令:确认某运营公司2021年11月27日《股东会会议决议》第一项、第二项无效。

【案件焦点】

某运营公司于2021年11月27日作出的《股东会会议决议》第一项、第二项是否无效。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院经审理认为:《中华人民共和国公司法》及司法解释规定的股东抽逃出资行为、后果及股东除名权,是公司为消除不履行义务的股东对公司和其他股东的权利造成不利影响而享有的一

种法定权能，是不以征求被除名股东的意思为前提的。某运营公司于2020年5月23日修订的公司章程不违反法律规定，当属有效，某运营公司及全体股东均应当遵照执行。本次股东会在召集程序、表决方式方面均不违法，不存在决议内容因违反法律、行政法规规定而无效的情形，故某运营公司于2021年11月27日作出的两项股东会决议应属有效。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条、第十七条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

驳回于某的诉讼请求。

于某不服，提起上诉。新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：决议无效被认定为是股东会决议瑕疵中最严厉的法律评价结果，人民法院对于股东会决议效力审查，法定审查范围为对股东会决议的内容进行合法性审查。某运营公司于2021年11月27日召开股东会，股东会决议的第一项、第二项事项内容符合某运营公司章程第三十五条的相关规定。公司法对于未履行出资义务的股东或抽逃全部出资的股东，在公司履行法定程序后，赋予公司股东会有权在股东会议中决议是否解除该股东的股东资格。于某上诉主张，其股东权利某运营公司股东会无权解除，股东会决议侵害其股东权利，没有法律依据。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条、《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

于某不服二审判决，申请再审。新疆维吾尔自治区高级人民法院经审查认为：抽逃出资行为的构成条件应当由法律予以规定，对于股东是否具有抽逃出

资行为的认定应当由法定主体依照法律规定作出，而不是简单的公司自治问题，更不属于可以适用“资本多数决”原则决定的事项。原审人民法院既未查明某运营公司的公司章程第三十五条第三款第三项、第四项内容是否经过全体股东一致同意的事实，也未对其合法性进行实质审查。于某的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第二项、第六项规定的情形。

新疆维吾尔自治区高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第一款之规定，裁定如下：

指令新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院再审本案。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条规定仅以列举法将实践中常见的资本侵蚀行为明确界定为抽逃出资，但并未将股东从公司取得财产的所有行为都概括地认定为抽逃出资。公司资本不等同于公司资产，公司资产包括公司资本、公司对外负债、公司的资产收益和经营收益，公司资本仅是公司资产中的股东出资部分。股东从公司获得财产的行为是否构成抽逃出资，重点在于其行为是否对公司资本构成了侵蚀。某运营公司章程中关于抽逃出资的认定与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条规定的股东抽逃出资的情形并不一致，该公司章程将股东对公司资产的侵害行为纳入股东抽逃出资的情形，实质上超出了司法解释规定的解除股东资格范围，加重了股东的责任，并对股东权利作出不当限制，该章程规定应认定为无效。股东在公司中的合法权益受法律保护，解除股东资格的前提是出现严重违反出资义务的情形，即未出资和抽逃全部出资的情形。由于该条款法律后果严厉，对公司决策和运行、公司治理结构和股东根本利益产生了直接影响，故解除股东资格必须以股东未出资、抽逃出资事实经查证属实、被依法确认并按照法定程序经公司股东会决议表决通过为前提。于某作为某运营公司股东，其已实际缴纳应承担的公司注册资本，其股东权利合法有效，属于受法律保护的对象，非经股权权利人同意或者法律规定，不得被剥

夺。某运营公司案涉股东会决议第一项、第二项，仅依据单方委托会计师事务所作出的《专项审计报告》，即作出解除于某股东资格，取消其一切股东权利的决议，缺乏事实及法律依据，严重损害于某股东权益，应认定无效。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第二百一十八条之规定，判决如下：

一、撤销新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2023）新01民终1347号民事判决及新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院（2022）新0102民初1146号民事判决；

二、某运营公司2021年11月27日作出的股东会决议中“一、表决通过自2021年11月27日起解除于某在某运营公司的股东资格，并取消其一切股东权利。二、表决通过自2005年1月1日至2021年11月27日，公司的利息损失共计4890668.25元，本息合计6234777.62元；公司继续向于某追缴被占资金及索赔利息损失，并继续计算利息至实际追回全部被占资金及利息时止”的决议内容无效。

【法官后语】

公司章程是公司治理和运营的基本规范性文件，其规定了公司的组织结构、经营原则、股东权利与义务等重要事项，是公司作为社团法人的最高组织规则，体现着国家强制与股东意思自治之间的平衡。国家强制与股东自治之间应有明确的法律界限，这样才能保证国家强制与股东意思自治的平衡，才能充分保障股东、债权人、公司高级管理人员合法权益的同时，最大限度体现当事人按照自身愿望治理和经营公司的权利。本案审理聚焦两个关键层面：

首先，公司章程的设定必须遵守国家法律、行政法规，亦应符合社会公共利益和公序良俗，不能与法律法规相违背的内容，不能以章程规定规避法律义务或损害他人合法权益。虽然公司章程是公司的内部约束力，是公司自治的表现。但需要注意的是，此处的公司自治权是有限的，如果公司章程存在对股东

知情权的不合理限制和排除；撤销管理层忠诚义务；不合理地降低注意义务；变更开除股东资格的法定情形；变更公司强制清算的相关规定等情形。因这些事项涉及公司股东、债权人的基本权利和义务，公司法及司法解释的规定已为此设定基本底线，代表国家实施干预，在拟定公司章程时对此进行删除或变更则必然侵害股东、债权人的基本权益，应认定章程规定无效。本案中，某运营公司的公司章程中对司法解释中列举的抽逃出资情形及认定方式作出扩大解释，实际侵害了公司股东的合法权益，其规定应认定无效，据此作出的股东会决议亦应认定无效。

其次，侵占公司资产与抽逃出资是两种不同的违法行为，其在行为主体、行为方式、侵害客体、法律后果等方面均不相同。在行为主体方面，侵占公司资产的行为主体通常是执行公司经营管理事务的董事、监事、高级管理人员，其利用职务上的便利，非法占有公司资产；抽逃出资的行为主体是公司的股东，其在公司成立后，未经法定程序，非法将已缴纳的出资从公司抽回。在行为方式方面，侵占公司资产通常表现为将公司的经营所得、资产或者其他财产据为己有或利用公司资产偿还个人债务；抽逃出资则是股东在公司成立后，通过虚构交易、虚增利润分配、利用关联交易等方式，未经法定程序将出资款项转出公司账户。在侵害客体方面，公司资本与公司资产并非同一概念，公司资产包括公司资本、公司对外负债、公司的资产收益和经营收益，而公司资本仅是公司资产中的股东出资的部分。在责任承担方面，侵占公司资产的责任承担可能包括返还财产、赔偿损失及刑事处罚；而抽逃出资的责任则主要是返还抽逃的资金及利息、限制股东权利、同时可能包括对协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人承担连带责任。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 张昊

股东会召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵 且对决议未产生实质影响的，决议不予撤销

— 某稀土公司诉某再生资源公司公司决议撤销案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省连云港市中级人民法院 (2023) 苏07民终2873号民事判决书

2. 案由：公司决议撤销纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某稀土公司

被告(被上诉人): 某再生资源公司

【基本案情】

2015年1月9日，某再生资源公司及其股东梁甲、梁乙、李某、张某与某稀土公司签订增资入股协议，约定某稀土公司拟投资4791万元用于认缴目标公司新增注册资本，增资后某再生资源公司董事长由某稀土公司推选人员担任，董事长同时担任目标公司法定代表人。

2022年10月26日，某再生资源公司股东梁甲以其单独持有公司10%以上股份为由，向董事会及董事长提议召开临时股东大会，决策董事会换届改选事宜。同年11月4日，董事会向梁甲反馈称梁甲的提议不符合股东大会提案“须有明确议题和具体决议事项”的条件，不满足股东向董事会请求召开临时股东大会的基本要求。由于某再生资源公司董事会未书面反馈。同年11月6日，梁甲提请某再生资源公司监事会召集临时股东大会，同年11月7日，某再生资源

公司董事会将反馈意见通过全国中小企业股份转让系统予以公告。同年11月29日，某再生资源公司监事会在全国中小企业股份转让系统上发布公告，载明审议通过《关于提议董事会于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会进行董事会换届选举的议案》议案。同年12月12日，梁甲、梁乙等某再生资源公司股东出席某再生资源公司2022年第五次临时股东大会，代表股份数139333107股，占公司总股份60.101%。会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》等。同年12月14日，某再生资源公司董事会在全国中小企业股份转让系统上发布《某再生资源公司第二届董事会第一次会议决议公告》，载明会议召开和出席情况，审议通过《关于免去王某所任公司诸项职务的议案》等。2022年12月14日，某稀土公司诉至江苏省连云港市赣榆区人民法院，认为被告某再生资源公司2022年12月12日通过的《临时股东大会决议》的召集程序违法，决议表决方式及决议内容严重违反了公司章程，请求判令：撤销被告某再生资源公司于2022年12月12日召开的2022年第五次临时股东大会作出的《临时股东大会决议》。

【案件焦点】

1. 临时股东大会召集程序是否违反《中华人民共和国公司法》及《某再生资源公司章程》；2. 股东大会召集程序瑕疵是否导致公司决议撤销。

【法院裁判要旨】

江苏省连云港市赣榆区人民法院经审理认为：关于临时股东会召集程序是否违反《中华人民共和国公司法》及《某再生资源公司章程》问题。监事会在收到第三人梁甲（某再生资源公司股东）的提议后未在5日内发出股东大会通知，根据《某再生资源公司章程》规定，视为监事会不召集和主持股东大会，故梁甲有权自行召集和主持。梁甲将开会通知的公告发送给某再生资源公司董事会，董事会未予以配合完成信息披露工作。在充分使用合理方式后仍无法公告送达会议通知的情形下，梁甲按股东名册将通知以微信、中国邮政速递物流等方式向包括原告在内的85名股东及被告公司董事会、监事会等予以送达，通

知的股东名单与股权登记日的股东名册一致，故其充分履行了告知义务，并未 损害相关股东的知情权。

关于案涉股东大会召集程序瑕疵是否导致公司决议撤销的问题。梁甲通过 非公告方式发出临时股东大会会议通知，召集程序存在轻微瑕疵，但未对决议 内容产生实质性影响，且案涉临时股东大会决议符合《某再生资源公司章程》 有关董事任免的表决规定。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（四）》第四条的规定，股东请求撤销股东会或者股东 大会、董事会决议，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第八十五条、《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定的，人民法院应当予以支持，但会议召 集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民法院不 予支持。原告主张撤销该临时股东大会决议的主张，缺少事实及法律依据，故 案涉公司决议不应予以撤销。

江苏省连云港市赣榆区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十二 条第二款、第一百条、第一百零一条、第一百零二条、第一百零三条，《最高 人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（四）》第四 条、第五条之规定，判决如下：

驳回原告某稀土公司的诉讼请求。

某稀土公司不服一审判决，提出上诉。江苏省连云港市中级人民法院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致，并同意一审法院意见。

江苏省连云港市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2023年修订的《中华人民共和国公司法》在2018年修正的基础上，吸收了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》的规定，明确了决议可撤销的除外情形，即第二十六条中“股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响”

